

公法上金錢給付義務之執行

1. 依法令
2. 本於法令之**行政處分**
3. 本於法院之裁定

➡ **公法上金錢給付義務**＝稅款、滯納金、滯報費、利息、滯報金、怠報金及短估金；罰鍰及怠金；代履行費用；其他公法上應給付金錢之義務

告戒（VA，從屬之行政處分）

1. 其處分文書或裁定書定有履行期間或有法定履行期間者。
2. 其處分文書或裁定書未定履行期間，經以書面限期催告履行者。
3. 依法令負有義務，經以書面通知限期履行者。

逾期不履行

↓

行政執行處執行

主管機關移送
檢附§13 之文件
（移送書、處分文書、裁定書、義務人財產目錄、告戒文件等）

執行處可爲下列措施：（§14）

通知義務人到場	通知義務人自動清繳	通知義務人報告財產狀況	通知義務人爲必要陳述

命義務人提供擔保，限其履行限制住居（§17 I）
1. 顯有履行義務之可能，故不履行者。
2. 顯有逃匿之虞。
3. 就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事者。
4. 於調查執行標的物時，對於執行人員拒絕陳述者。
5. 經命其報告財產狀況，不爲報告或爲虛僞之報告者。
6. 經合法通知，無正當理由而不到場者。

義務人經行政執行處依前項規定命其提供相當擔保，限期履行，屆期不履行亦未提供相當擔保，有強制其到場之必要者，行政執行處得聲請法院裁定**拘提**（§17 II）
1. 顯有逃匿之虞。
2. 經合法通知，無正當理由而不到場。

↓

法院應於 5 日內裁定
情況急迫者，應即時裁定

↓

執行官 訊問義務人

行政執行官訊問義務人後，有管收必要者，行政執行處應自拘提時起 24 小時內，聲請法院裁定**管收**（§17 V）
1. 顯有履行義務之可能，故不履行。
2. 顯有逃匿之虞。
3. 就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事。
4. 已發見之義務人財產不足清償其所負義務，於審酌義務人整體收入、財產狀況及工作能力，認有履行義務之可能，別無其他執行方法，而拒絕報告其財產狀況或爲虛僞之報告。

義務人經通知或自行到場，經行政執行官訊問後，認有第 5 項各款情形，有聲請管收必要者，行政執行處得將義務人暫予留置；其訊問及暫予留置時間合計不得逾 24 小時。

拘提後之釋放：（§19 II）
1. 義務已全部履行。
2. 義務人就義務之履行已提供相當擔保。
3. 不符合聲請管收之要件。

管收後之釋放：（§22）
1. 義務已全部履行或執行完畢者。
2. 行政處分或裁定經撤銷或變更確定致不得繼續執行者。
3. 管收期限屆滿者。
4. 義務人就義務之履行已提供確實之擔保者。

行政執行處執行拘提管收之結果，應向裁定法院提出報告。提詢、停止管收及釋放被管收人時，亦同。（§23）

引用自法務部行政執行署宜蘭行政執行處為民服務工作手冊，2007.2

